C U P R I N S

INTRODUCERE **9**
Capitolul 1 DOMENIILE DE ACŢIUNE ALE LEGISLAŢIEI DE MEDIU **15**
Capitolul 2 DREPTUL INTERNAŢIONAL AL MEDIULUI **20**
2.1 Definirea termenilor şi a obiectivelor 20
2.2 Premise ale constituirii Dreptului internaţional al mediului 23
2.3 Principii ale Dreptului internaţional al mediului 30
2.4 Domenii ale Dreptului internaţional al mediului 33
2.4.1 Dreptul internaţional al mediului aerian 34
2.4.2 Dreptul internaţional al ecosistemelor polare 36
2.4.3 Dreptul internaţional al mării 38
2.4.4 Dreptul internaţional fluvial 41
2.4.5 Dreptul internaţional al conservării biodiversităţii şi habitatelor naturale 45
2.4.6 Mediul total şi multiplicitatea surselor de poluare 52
Capitolul 3 LEGISLAŢIA DE MEDIU A UNIUNII EUROPENE **53**
3.1 Caracteristici generale ale dreptului comunitar al mediului 53
3.2 Directive cadru, directive, reglementări şi anexe 54
3.3 Ecoeticheta şi auditul de mediu 65
3.4 Măsurile voluntare adoptate de întreprinderi 67
Capitolul 4 LEGISLAŢIA DE MEDIU ÎN ROMÂNIA **69**
4.1 Principiile de bază ale legislaţiei româneşti de protecţie a mediului 69
4.2 Legiferarea activităţii de protecţie a mediului în România 70
4.3 Constituţia României cu privire la protecţia mediului 77
4.4 Legislaţie de mediu adoptată după 1989 77
4.5 Convenţii şi acorduri internaţionale de mediu, ratificate de statul român 86
4.6 Armonizarea legislaţiei de mediu româneşti cu cea europeană 89
Capitolul 5 PROCEDURA DE AUTORIZARE **94**
5.1 Studiul de impact şi bilanţul de mediu 94
5.2 Studiul de risc/pericol 96
5.3 Acordul de mediu 97
5.4 Autorizaţia de mediu 98
5.5 Ecoauditul/Auditul de mediu 99

Capitolul 6 RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI **101**
6.1 Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic 101
6.2 Răspunderea contravenţională 101
6.3 Răspunderea penală 102
6.4 Forme ale răspunderii internaţionale 103
6.4.1 Răspunderea materială pentru delicte internaţionale şi activităţi ilicite 103
6.4.2 Răspunderea materială şi penală pentru "crime internaţionale" 105
6.4.3 Răspunderea pentru daune aduse "patrimoniului comun" 105
Capitolul 7 PROTECŢIA RESURSELOR NATURALE **107**
7.1 Poluarea atmosferei 108
7.1.1 Protecţia atmosferei 108
7.2 Protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice 109
7.2.1 Legislaţia românească de mediu cu privire la protecţia apelor 111
7.2.2 Protecţia mediului marin 118
7.3 Protecţia solului şi subsolului 119
7.4 Protecţia habitatelor naturale şi conservarea biodiversităţii 121
7.4.1 Diversitatea biologică ca resursă naturală 122
7.4.2 Ariile protejate 123
7.4.2.1 Regimul ariilor protejate din România 132
Capitolul 8 INSTITUŢII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI **137**
8.1 Organizaţii mondiale şi regionale pentru asigurarea protecţiei mediului 137
8.2 Autorităţi şi instituţii pentru protecţia mediului în Uniunea Europeană 139
8.3 Autorităţi şi instituţii pentru protecţia mediului în România 140
8.3.1 Autorităţi naţionale pentru protecţia mediului 141
8.3.2 Instituţii de mediu specializate din România 143
8.3.3 Structuri de gestiune 146
8.3.4 Institute de cercetare şi inginerie tehnologică 148
8.3.5 Structuri naţionale de cooperare internaţională 148
Capitolul 9 POLITICI DE PROTECŢIE A MEDIULUI **151**
9.1 Principii ale politicii de mediu europene 155
9.2 Programele de acţiune pentru mediu 165
9.3 Politicile de mediu ale UE 171
9.3.1 Politica pentru sănătate şi calitatea vieţii 177
9.3.2 Politica europeană asupra naturii şi a biodiversităţii 179
9.3.3 Politica biotehnologiei 201

9.3.4 Politica tranziţiei spre o agricultură durabilă 202
9.3.5 Politica europeană a apei 203
9.3.6 Politica privind managementul resurselor naturale şi îndepărtarea deşeurilor 205
9.3.7 Politica privind substanţele chimice 207
9.3.8 Politica de siguranţă externă 208
9.3.9 Politica radiaţiei 210
9.3.10 Politica europeană asupra schimbării de climă 210
9.3.11 Politica europeană de management al riscului ecologic 212
9.3.12 Politici fiscale 215
9.3.13 Politici educaţionale (educaţia pentru mediu) 218
9.3.13.1 Etica ambientală 220
9.3.14 Politici publice: consultarea populaţiei şi construcţia parteneriatelor 227
9.3.15 Politica de finanţare a protecţiei mediului 229
9.4 Politici guvernamentale 231
9.5 Politica de mediu în România 242
9.6 Probleme specifice regiunilor de frontieră/zonelor transfrontaliere 249
9.7 Politici la nivel de firmă 252
Glosar **259**
Bibliografie **261**
Anexe **264**